

次の【事例】における【Kの証人尋問】中の(1)から(4)までの下線部分にそれぞれ対応する後記1から4までの各記述につき、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

被告人甲は、運転していた普通乗用自動車を歩行中のVに衝突させて傷害を負わせ、前方不注意の過失による自動車運転過失致傷罪で起訴された。第1回公判期日において、甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないものの、前方不注意の過失の有無を争い、検察官から事前に開示されていた同実況見分に係る実況見分調書について不同意の意見を述べた。そこで、検察官は、その作成者である司法警察員Kの証人尋問を請求し、裁判所の採用決定を経て、次のとおりKの証人尋問を行った。

【Kの証人尋問】

検察官 証人は、本件当時、〇〇警察署交通課に警部補として勤務していましたね。

K はい。

検察官 証人は、平成×年×月×日、本件犯行現場で現場の状況に関する実況見分を行いましたか。

K はい。

検察官 証人は、実況見分の経過と結果を書面にしましたか。

K はい。

検察官 (1) 検察官請求に係るK作成の実況見分調書を示します。証人が作成した実況見分調書は、これですか。

K (2) はい。この実況見分調書は、私が自分で作成したものに間違いありません。

検察官 実況見分調書に添付された現場の写真を示します。この写真は、証人が撮影しましたか。

K (3) いいえ。私が、部下のL巡査部長に命じて撮影させました。

検察官 (4) その実況見分には、被告人を立ち会わせましたね。

K はい。

検察官 実況見分の際、被告人は、何か言っていないでしたか。

K 確か、被告人がよそ見をしてしまったなどと言って、何度も繰り返して謝っていました。

(以下省略)

- (1) の尋問は、書面に關しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときに該当するので、実況見分調書の証拠調べが未了であっても、同調書を示して尋問することができる。
- (2) の証言は、実況見分調書の作成者であるKが、公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに該当するので、実況見分調書を証拠とするには、この証言で足りる。
- (3) の証言によると、写真の撮影をKがしていないので、写真を証拠とするためには、撮影者であるL巡査部長を証人尋問して、事件との関連性を立証しなければならない。
- (4) の尋問は、主尋問における誘導尋問であるので許されない。

1 正しい

規則 199 条の 10 第 1 項、2 項。訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる（同条 1 項）。これは、書面又は物の成立や同一性について尋問する場合には、これを提示しなければ尋問の目的を達することができず、また、これを提示しても証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれがないことから、裁判長の許可なしにこれを提示できるとしたものである。もっとも、提示しようとする書面又は物が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない（同条 2 項本文）。本記述では、検察官の（1）の尋問においては、「証人が作成した実況見分調書はこれですか」と述べていることから、本事例（1）の尋問は、K 作成の実況見分調書に関するその成立と同一性についてなされているといえ、同条 1 項の規定する場合に該当する。そして、K 作成の実況見分調書は、検察官から事前に開示されており、「相手方」である被告人甲側としては「閲覧する機会」を与えられたものといえる。よって、（1）の尋問においては、検察官が示した実況見分調書の証拠調べが未了であっても、同調書を示して尋問することができる。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている ★

321 条 3 項。本記述においては、第 1 に、司法警察員 K 作成の実況見分調書が、同条項の「検証の結果を記載した書面」に含まれるかが問題となる。この点、判例は、「刑訴 321 条 3 項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する」としている（最判昭 35.9.8、百選 A38 事件）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、実況見分も、事柄の性質上、観察者が観察した対象の状況を供述しても特に微細な点については正確性を欠くことが多く、書面の方が正確かつ詳細であることが期待でき、また物の形状、位置関係などといういわばそれ自体としては中立的な対象に関することであって、検証者の主観的意図によって内容が歪められるおそれも少ないという点で検証と共通するという点を挙げている。よって、司法警察員 K 作成の実況見分調書も同条項の書面に含まれる。

第 2 に、K の（2）の証言が、「真正に作成されたものであることを供述した」場合に該当するかが問題となる。この点、「真正に作成されたものであることを供述した」とは、いわゆる作成名義が真正であることのみならず、その検証が正確な観察によること、及びその結果を調書に正確に記載したことを供述（証言）したという趣旨とされる。本事例（2）の証言において、K は、検察官が示した実況見分調書が K 作成のものであることを述べただけであるから、作成名義の真正について証言したにとどまり、K の検証が正確な観察によること、及びその結果を調書に正確に記載したことについては供述していない。よって、K は（2）の証言において、「真正に作成されたものであることを供述した」とはいえず、かかる証言のみでは同条項の要件を満たさない。

したがって、本記述は、（2）の証言が、「その真正に作成されたものであることを供述したとき」に該当するとして、実況見分調書を証拠とするには、この証言で足りるとしている点で、誤っている。

3 誤っている

本記述では、K 作成の実況見分調書に添付された現場の写真の写真を証拠とする場合、写真撮影者を証人尋問して事件との関連性を立証する必要があるかが問題となる。この点、写真の証拠能力については、実況見分調書等に添付された写真のように供述証拠の一部として用いられる場合には、本体の供述調書の証拠能力の問題として検討すれば足りるとされる。本事例では、実況見分調書に添付された写真が問題となっているため、実況見分調書が 321 条 3 項の要件を満たせば足り、独立の証拠として写真

と事件との関連性を立証する必要はない。よって、供述証拠の関連性の立証とは別に写真撮影者の証人尋問をすることは不要である。したがって、本記述は、写真を証拠とするためには、撮影者であるし巡査部長を証人尋問して、事件との関連性を立証する必要はないとすべきところ、証人尋問をして関連性を立証する必要があるとしている点で、誤っている。なお、判例は、検察官が、犯行の状況等を撮影したいいわゆる現場写真を独立証拠として取調べ請求した事案において、「犯行の状況等を撮影したいいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又はその他の証拠により事件との関連性を認めうる限り証拠能力を具備するものであって、これを証拠として採用するためには、必ずしも撮影者らに現場写真の作成過程ないし事件との関連性を証言させることを要するものではない」としている（最決昭 59.12.21、百選 87 事件）。もっとも、実務においては、関連性について争いのある場合には、撮影者を証人として尋問する場合が多いとされる。

4 誤っている

規則 199 条の 3 第 3 項 2 号。誘導尋問とは、尋問者が期待する答えを問いの中に明示又は暗示するような尋問をいう。主尋問において誘導尋問は原則として禁止される（同条項）。その趣旨は、これまでの経験に基づく合理的な制約の 1 つで、答えを尋問者の思う通りにコントロールするような尋問を防止することにある。しかし、主尋問における誘導尋問も、誘導尋問の必要があり、しかも誘導尋問による弊害がないか、又は比較的少ない場合には、例外として許容される（同条項各号参照）。そして、同条項 2 号では、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき」には、誘導尋問をすることができるとされている。本事例において、「その実況見分には、被告人を立ち合わせましたね」という検察官による（4）の尋問には、尋問者である検察官の期待する答えが問いの中に明示されているため、誘導尋問にあたる。しかし、その尋問の内容である、実況見分に被告人甲が立ち会ったことは、被告人甲の弁護人は争っていない事項である。よって、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき」（同条項 2 号）に当たり、主尋問における例外として、誘導尋問は許される。したがって、本記述は、（4）の尋問は主尋問における誘導尋問であるので許されないとしている点で、誤っている。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------